

1503020-57.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200248/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19226629 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4029/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2200248 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot\\_tjsp\\_jus\\_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EW0KhvgThMpEmtqbmmXIOL0BEVRVjL-aTDDYJqZ9rcF6hg?e=GS6JuX)

EW0KhvgThMpEmtqbmmXIOL0BEVRVjL-aTDDYJqZ9rcF6hg?e=GS6JuX

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503020-57.2021.8.26.0302 - Controle 2021/000869

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200248/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19226629 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4029/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2200248 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID FERNANDO ARRUDA

Em 14 de fevereiro de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado DAVID FERNANDO ARRUDA; e as testemunhas Aguinaldo Aparecido Pesuto, Caíque Augusto Canato e Márcia Aparecida Sabino Alves, que prestaram seus depoimentos. Ausente o acusado que, apesar de regularmente intimado, não compareceu injustificadamente. A MMª Juíza decretou a sua revelia, após este escrevente verificar no sistema SIVEC de que ele não se encontra preso. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. DAVID FERNANDO ARRUDA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"2, do CP. O acusado foi notificado e

apresentou defesa prévia (p. 139-142). A denúncia foi recebida em 10 de novembro de 2021 (p. 143) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e, em caso de condenação, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. Materialidade e autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias e laudo pericial, além da prova oral. O réu não foi interrogado em juízo, pois teve a sua revelia decretada. Ouvido em solo policial, alegou que tinha em sua posse apenas uma pequena porção de cocaína inferior à quantidade apreendida, que se destinava ao seu consumo, e que não tinha "crack". Em juízo, o policial militar Aguinaldo relatou que recebeu a informação de que havia um indivíduo praticando o tráfico no local dos fatos. Avistou o acusado no local e ele tinha as características e vestes descritas. O réu entrou em um bar, onde foi abordado. Em sua carteira havia R\$ 50,00 e, na cueca, uma porção maior de cocaína e outra de "crack". O réu alegou que as drogas se destinavam ao seu consumo. No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato do policial militar Canato. A genitora do réu, Márcia, disse que seu filho é usuário de drogas e não trabalha há um ano. Contou que anteriormente aos fatos a sua filha havia acionado a polícia, que foi até a sua casa. No local os policiais quiseram agredir o seu filho, mas não permitiu, e eles disseram que ainda o pegariam. Tomou conhecimento de que os policiais que prenderam o acusado foram os mesmos que tinham ido à sua casa. Como se vê, a negativa do réu foi rechaçada pelas provas colhidas. Os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito das informações que motivaram a abordagem e do encontro dos entorpecentes e do dinheiro com o réu. A quantidade de drogas (notadamente de cocaína) é grande, o que, aliada à informação da mãe do acusado de que ele estava desempregado e não tinha renda para compra-las, não permite o acolhimento de sua alegação de que se destinavam apenas ao consumo. Tampouco há comprovação de origem lícita do dinheiro apreendido. No mais, não há de concreto nos autos para embasar a alegação do acusado de falsa incriminação. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). Em adição, o fato do réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. Por fim, ainda que o réu seja usuário, tal fato não acarreta necessariamente a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância -

Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).” Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente (“crack”), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública, decretada em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Assim, aumento a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a essa atividade criminosa por tempo considerável ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3, tornando-a definitiva em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atenção ao disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, além dos motivos esposados na primeira fase. A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira que permita a majoração. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu DAVID FERNANDO ARRUDA, qualificado nos autos, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 226 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Determino o perdimento do valor apreendido, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Saem intimados os participantes.” A sentença foi exibida ao Ministério Público e à Defensora para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. A Defensora informou que deseja recorrer. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.